



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

27 במרץ 2023

1617

ה' בניסן התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק להסדרת אירוע הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון (הוראת שעה).

התשפ"ג-2023 1006

הצעת חוק להסדרת אירוע הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון (הוראת שעה), התשפ"ג-2023

הגדרות

1. בחוק זה –

- "אוהל נוחות" – מחסה ארעי המשמש בזמן ההילולה את המגיעים למתחם מירון;
- "אוהל תפילה ושירה" – מבנה ארעי המשמש בזמן ההילולה את המגיעים למתחם מירון לתפילה, לשירה ולנגינה;
- "אירוע ההדלקה המרכזי" – אירוע הדלקה המתקיים במתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי;
- "אירוע נוסף" – אירוע שאינו אירוע ההדלקה המרכזי, שמתקיים בו אחד מאלה לפחות:
- (1) האירוע כולל התכנסות של שלוש מאות אנשים או יותר;
 - (2) במסגרת האירוע ייעשה שימוש באמצעי עזר לאירועים;
 - (3) במסגרת האירוע תבוצע הדלקה;

ד ב ר י ה ס ב ר

אומצו על ידי הממשלה בהחלטת ממשלה מס' 60 מיום כ"ט בטבת התשפ"ג (22 בינואר 2023), שבמסגרתה אושרו, בין השאר, הקמת משרד ירושלים ומסורת ישראל ואימוץ המלצות הביניים של ועדת החקירה הממלכתית לחקר אסון הר מירון מחודש אוקטובר 2022.

הצעת חוק זו נועדה לייצר את התשתית הנורמטיבית החקיקתית לצורך יישום החלטות אלה, כמפורט להלן.

סעיף 1 סעיף 1 הוא סעיף הגדרות של המונחים הנזכרים בחוק.

להגדרה "אוהל נוחות" ו"אוהל תפילה ושירה" – מוצע להגדיר מונחים אלה, בהתאמה, כמחסה ארעי המשמש בזמן ההילולה את המגיעים למתחם מירון וכמבנה ארעי המשמש בזמן ההילולה את המגיעים למתחם מירון לתפילה, לשירה ולנגינה. זאת, כדי לקבוע בסעיף 9(ב) הוראות שיחולו על מונחים אלה בכל הקשור לדיני התכנון והבנייה.

להגדרה "אירוע ההדלקה המרכזי" – מוצע לקבוע כי אירוע ההדלקה המרכזי יהיה האירוע היחיד שיתרחש במהלך ההילולה במתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי, שבמסגרתו יותר לבצע הדלקה. הוראות לדרך שבה יתקיים אירוע ההדלקה המרכזי מוסדרות בסעיף 5. יותר לבצע הדלקות נוספות במתחם מירון, אך לא במתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי וזאת במסגרת אירועים נוספים (יפורט להלן).

להגדרה "אירוע נוסף" – קיומו של אירוע נוסף – קרי כל אירוע שאינו אירוע ההדלקה המרכזי – מחייב קבלת היתר כמפורט בסעיף 6 להצעת החוק. מוצע לקבוע כי אירוע נוסף יוגדר אירוע, למעט אירוע ההדלקה המרכזי,

כללי אתר קבר הרשב"י שבהר מירון הוא אתר דתי יהודי המושך אליו המוני מבקרים מדי שנה. לפי המסורת קבורים באתר התנא רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר בל"ג בעומר חל לפי המסורת מועד פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי ובמועד זה עורכים הילולה לפטירתו, ואליה נוהגים להגיע מדי שנה מאות אלפי אנשים.

במהלך הילולת ל"ג בעומר, ביום י"ח באייר התשפ"א (30 באפריל 2021), התרחש אסון כבד באתר שגבה את חייהם של ארבעים וחמישה גברים וילדים, והביא לפציעתם של למעלה מ-150 בני אדם נוספים. ביום י' בתמוז התשפ"א (20 ביוני 2021) החליטה ממשלת ישראל להקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר האירוע ולשם מניעת הישנותם של אירועים דומים (להלן – ועדת החקירה). בחודש נובמבר 2021 פרסמה ועדת החקירה דוח המלצות ביניים לצורך היערכות להילולה בשנת התשפ"ב. המלצות אלה אומצו במסגרת החלטת ממשלה מס' 828 מיום ט"ו בטבת התשפ"ב (19 בדצמבר 2021). בעקבות זאת פורסם להערות הציבור תוכיר חוק להסדרת אירוע הילולת הר מירון (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 (פורסם ביום ז' באדר ב' התשפ"ב (10 במרץ 2022)). בשעתו לא היה ניתן להשלים את הליך חקיקת החוק, ובמקום זאת הותקנו תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (הסדרת אירוע הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון) (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 (פורסמו בק"ת התשפ"ב, עמ' 2864). שתוקפן פקע עם תום ההילולה הקודמת. בחודש אוקטובר 2022 פרסמה ועדת החקירה "המלצות ביניים לצורך היערכות להילולת הבאות" שבהן חזרה על המלצותיה מחודש נובמבר 2021, רובן ככולן, והרחיבה בעניינים נוספים לפי הניסיון שנצבר בעקבות ההילולה שנערכה בשנת התשפ"ב. גם המלצות ביניים אלה

“אמצעי עזר לאירועים” – אוהל, במה, גרטור, גשר תאורה, יציעים לקהל, טריבונות, מערכת הגברה, מיתקן הדלקה, וכל מבנה או מיתקן אחר שנעשה בהם שימוש במסגרת האירוע, בין שהם קבועים ובין שהם ארעיים;

“הדלקה” – כל הדלקת אש יזומה, ובכלל זה הדלקת אבוקות ולפידים, אך למעט הדלקת אש בתוך מיתקן ייעודי להכנת אוכל ולמעט הדלקת נרות נשמה במקום שיועד לכך;

“היתר שהייה” – היתר שהייה לפי סעיף 3 במתחם מירון או במתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי, לפי העניין;

“זמן ההילולה” – התקופה המתחילה ביום י"ז באייר התשפ"ג (8 במאי 2023) בשעה 7:00 ומסתיימת ביום י"ט באייר התשפ"ג (10 במאי 2023) בשעה 8:00;

“חוק הבטיחות” – חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, התשכ"ג-1962¹;

“חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה” – חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012²;

“חוק התכנון והבנייה” – חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965³;

“כרטיסי נסיעה למירון” – כרטיסי נסיעה ייעודיים לנסיעה בתחבורה הציבורית למתחם מירון בזמן ההילולה, שמנפיק הממונה על כרטיסי הנסיעה למירון;

ד ב ר י ה ס ב ר

המתבצעות במיתקנים שנועדו לכך. בדומה, האיסור לא יחול על הדלקת נרות נשמה במקום שיועד לכך.

להגדרה “היתר שהייה” – היתר שיינתן לפי סעיף 3 ולפיו מותר למחזיק בו לשהות במתחם מירון או במתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי, בזמן ההילולה, בכפוף לתנאי ההיתר.

להגדרה “זמן ההילולה” – פרק הזמן שבו חלות ההגבלות שמוצע לקבוע במסגרת הצעת החוק. למרות של"ג בעומר עצמו חל רק ביום י"ח באייר התשפ"ג (9 במאי 2023), מוצע להגדיר את זמן ההילולה כתקופה שמיום י"ז באייר התשפ"ג (8 במאי 2023) בשעה 7:00 עד יום י"ט באייר התשפ"ג (10 במאי 2022) בשעה 8:00. זאת מכיוון שהציבור נוהג להגיע למתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי גם ביום שלפני ל"ג בעומר וביום שאחרי, ומשום כך גם במועדים אלה ישנה חשיבות בהטלת ההגבלות שבהצעת החוק כדי לשמור על בטיחות הציבור.

להגדרות “כרטיסי נסיעה למירון” ו“הממונה על כרטיסי הנסיעה למירון” – בהתאם להמלצות ועדת החקירה, כרטיסי הנסיעה למירון הם הכלי שבאמצעותו יונפקו היתרי שהייה במירון (למעט במקרים מיוחדים המנויים בסעיף 3(ד) להלן). כרטיסי הנסיעה למירון הם כרטיסים ייעודיים לנסיעה בתחבורה הציבורית, בזמן ההילולה, למתחם מירון. כרטיסי הנסיעה הם שמיים ברובם והם יונפקו בידי עובד משרד התחבורה שהמנהל הכללי של משרד התחבורה יסמך לעניין זה, המוגדר בהצעת החוק כ“הממונה על כרטיסי הנסיעה למירון”.

הכולל התכנסות של שלוש מאות אנשים לפחות, או כזה שבמסגרתו נעשה שימוש באמצעי עזר לאירועים (כהגדרתו של מונח זה להלן) או שבמסגרתו מבוצעת הדלקה במיתקן הדלקה. תבחינים אלה נקבעו לנוכח החשש שקיים לגבי בטיחות הציבור באירועים שבהם משתתף קהל רב. ההנחה היא שאירוע שכולל שימוש באמצעי עזר לאירועים (לדוגמה במה, יציעים או מערכת הגברה) או הדלקה, הוא אירוע שמושך אליו קהל רב ולכן יש לראות גם באירוע כזה כאירוע נוסף הטעון היתר לפי החוק. במסגרת “אירוע נוסף” כאמור מתקיימות פעילויות כמו תפילה, שירה וניגונים, טקסי “חלאקה” וכיוצא באלה. מהגדרת “אירוע נוסף” הוחרגו אירועים פרטיים המתקיימים בחצר ביתו של אדם במושב מירון, והחוק המוצע אינו חל בעניינם.

להגדרה “אמצעי עזר לאירועים” – אלה הם אמצעים, מבנים ומיתקנים זמניים הנדרשים לצורך קיומו של אירוע ומתן אפשרות לקהל רב להשתתף בו, כדוגמת במה, יציעים לקהל המאפשרים קו ראייה לבמה ולהתרחשות המרכזית באירוע, הגברה ותאורה, מיתקן הדלקה וכיוצא באלה. יובהר כי כלי נגינה והשימוש בהם אינם חייבים ברישוי כשלעצמם, ואינם מקימים חבות בקבלתו של היתר מיוחד לפי חוק זה.

להגדרה “הדלקה” – הגדרה זו נדרשת בעיקר בהיבטי בטיחות הציבור. לשם כך מוצע להגדיר באופן רחב את המונח הדלקה כך שתכלול כל הדלקת אש יזומה, ובכלל זה הדלקת אבוקות ולפידים. כלל זה לא יחול על הדלקת אש לצורכי חימום של אוכל, או לצורכי הדלקת הסקה,

¹ ס"ח התשכ"ג, עמ' 2.

² ס"ח התשע"ב, עמ' 702; התשפ"ג, עמ' 24.

³ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

“הממונה על ההילולה” – אדם בעל ידע וניסיון מתאימים שמינה השר לארגן את ההילולה ולנהלה;

“הממונה על כרטיסי הנסיעה למירון” – עובד משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שהמנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הסמיך לעניין חוק זה; “מהנדס רשוי” – מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי”ח-1958⁴, בענף הנדסה אזרחית;

“מהנדס רשות בעל ניסיון” – מי שכשיר להתמנות למהנדס רשות מקומית לפי חוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ”ב-1991⁵, שיש לו ניסיון של חמש שנים לפחות בכהונה בתפקיד מהנדס ועדה מקומית;

“מיתקן הדלקה” – מיתקן ייעודי המאפשר הבערת אש פתוחה בצורה בטיחותית ומבוקרת;

“המפקח הכללי של המשטרה” – כמשמעותו בפקודת המשטרה [נוסח חדש]⁶;

“משכנו במירון” – מי שראש המועצה האזורית מרום הגליל או מי מטעמו אישר כי מקום מגוריו או מקום שהייתו הקבוע הוא במתחם מירון, או שהוא שוכר יחידת אירוח במתחם מירון;

“מתחם מירון” – המתחם המסומן במפה שבתוספת הראשונה באות א’, הכולל, בין השאר, את מתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי, את היישוב מירון, את מסוף הנוסעים ואת ישיבת בני עקיבא “מירון” ושטחים נוספים בשיפולי הר מירון;

“מתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי” – המתחם הכלול במתחם מירון ומסומן במפה שבתוספת הראשונה באות ב’;

“נציב כבאות והצלה” – נציב כהגדרתו בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה;

“הרשות הארצית לכבאות והצלה” – הרשות שהוקמה בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה;

“השר” – שר ירושלים ומסורת ישראל.

ד ב ר י ה ס ב ר

להגדרה “הממונה על ההילולה” – בהתאם להמלצות ועדת החקירה, הממונה על ההילולה הוא הגורם המקצועי העליון שימנה השר להיות מופקד על ניהולו המורכב של אירוע ההילולה בכללותו. המלצות הממונה על ההילולה יהוו יסוד להיתרים הנדרשים לפי הצעת החוק לקיומם של אירועים ולהקמתם של מבנים ומיתקנים לצורכי ההילולה. להגדרה “מיתקן הדלקה” – מיתקן ייעודי שבו, ובו בלבד, יותר לבצע הדלקה במסגרת ההילולה.

להגדרה “מתחם מירון” – הגדרת מתחם מירון תוחמת את השטח שבו יחולו ההגבלות הקבועות בהצעת החוק בזמן ההילולה. מוצע לקבוע כי מתחם מירון יכלול את המתחם המסומן במפה שבתוספת הראשונה הכולל, בין השאר, את מתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי, את היישוב מירון, את מסוף הנוסעים ואת ישיבת בני עקיבא “מירון” ואזורים נוספים בשיפולי ההר. אזורים אלה מסומנים גם במפה המצורפת בתוספת הראשונה.

כמו כן הוספו הגדרות למונחים נוספים הנצרכים להצעת החוק.

⁴ ס”ח התשי”ח, עמ’ 108.

⁵ ס”ח התשנ”ב, עמ’ 6.

⁶ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ’ 390.

2. (א) לא ישהה אדם במתחם מירון בזמן ההילולה, אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא קיבל היתר שהייה לפי סעיף 3, ובכפוף לתנאיו של היתר השהייה;

(2) משכנו במירון;

(3) הוא נדרש להגיע למתחם מירון לצורך עבודתו, לרבות אם הוא נמנה עם העוסקים בארגון, ניהול או הפקה של ההילולה, או שהוא נמנה עם כוחות הביטחון, החירום או ההצלה ונדרש להיות נוכח במתחם מירון לצורך מילוי תפקידו;

(4) הוא נדרש להגיע למתחם מירון לצורך סיוע לאדם עם קושי או מצוקה, טיפול בקטין, מתן או קבלה של סיוע רפואי או טיפול בכל נושא אחר הנדרש בדחיפות למניעת נזק ממשי.

(ב) לא ישהה מי שמשכנו במירון במתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי בזמן ההילולה, אלא אם כן קיבל היתר שהייה במתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי לפי סעיף 3(ב)(2) או שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א)(3) או (4);

(ג) הממונה על ההילולה ידאג להצבת שלטים או מחסומים, המיידעים את הציבור בדבר איסור השהייה לפי סעיף זה, זמן סביר לפני זמן ההילולה בדרכי הגישה למתחם מירון ובדרכי הגישה והכניסות למתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי.

(ד) השר יקבע בצו את המספר המרבי של השוהים במתחם מירון בכל רגע נתון בזמן ההילולה.

ד ב ר י ה ס ב ר

לרשות המקומית ששהותם נדרשת לצורך מתן שירותים מוניציפליים, המחזיקים באישור מהממונה על ההילולה, וכן גורמי ביטחון, בטיחות והצלה המגיעים למתחם מירון לצורך מילוי תפקידם זה; קבוצה רביעית היא מי שנוכחותו במתחם מירון נדרשת לצורך סיוע לאדם עם קושי או מצוקה, טיפול בקטין, מתן או קבלה של סיוע רפואי או טיפול בכל נושא אחר הנדרש בדחיפות למניעת נזק ממשי.

לסעיף קטן (ג)

עוד מוצע לקבוע, בסעיף קטן (ג), כי שלטים או מחסומים המיידעים את הציבור בדבר איסור השהייה יוצבו זמן מה לפני זמן ההילולה בדרכי הגישה למתחם מירון ובדרכי הגישה והכניסות למתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי. הוראה זו נועדה ליידע את הציבור על איסור השהייה, והכוונה היא כי הממונה על ההילולה ידאג להצבת שלטים או מחסומים אלה.

לסעיף קטן (ד)

בסעיף קטן (ד) מוצע לקבוע שהשר יקבע בצו את המספר המרבי של השוהים במתחם מירון בכל רגע נתון בזמן ההילולה.

סעיף 2 להצעת החוק עוסק בהגבלות על שהייה במתחם מירון בזמן ההילולה, ומציע לקבוע איסור על שהייה במתחם מירון בזמן ההילולה, אלא אם כן ניתן לאותו אדם היתר שהייה לפי סעיף 3 לחוק, ובכפוף לתנאיו אותו היתר. תנאי היתר השהייה יכולים להיות לגבי פרק זמן מוגדר, שרק בו יותר לאדם לשהות במתחם מירון, וכן לאזור מסוים במתחם מירון שרק בו יותר לאדם לשהות בזמן ההילולה.

לסעיפים קטנים (א) ו-(ב) ולהגדרה "משכנו במירון"

הצעת החוק קובעת כמה קבוצות של חריגים לאיסור השהייה, ואלה הקבוצות: קבוצה ראשונה היא מי שקיבל היתר שהייה באמצעות כרטיס נסיעה למירון לפי סעיף 3 לחוק (על כך יפורט להלן); קבוצה שנייה היא מי שמקום מגוריו הקבוע הוא במושב מירון, מי שמתארח אצל אדם כאמור, או מי ששכר יחידת אירוח במושב מירון לתקופת ההילולה. יושם אל לב, כי בעוד שהחריג לגבי קבוצה זו מאפשר שהייה בלתי מוגבלת במתחם מירון, שבו נכלל בין השאר גם מושב מירון, הוא אינו מקנה זכות שהייה בלתי מוגבלת כאמור גם במתחם ציון קבר רבי שמעון בר יוחאי, וזאת מטעמים של שוויון ומתן הזדמנות לכמה שיותר משתתפים בהילולה להגיע לציון עצמו; קבוצה שלישית היא מי שנדרש להגיע למתחם מירון במסגרת עבודתו (לדוגמה אנשי ההפקה של האירוע או איש מקצוע שנקרא לתקן דבר מה), עובדי הרשות המקומית או נותני שירות

(א) השר רשאי לתת היתרי שהייה במתחם מירון, או במתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי; ההיתר יכלול את משך תוקפו.

(ב) היתרי שהייה כאמור בסעיף קטן (א) יהיו אלה:

(1) היתרי שהייה במתחם מירון שיינתנו באמצעות רכישת כרטיסי נסיעה בתחבורה הציבורית למירון; הרכישה תהיה פתוחה לכלל הציבור, בדרך של כל הקודם זוכה; הממונה על כרטיסי הנסיעה למירון יהיה אחראי רק על מכירתם והנפקתם של כרטיסי הנסיעה למירון;

(2) היתרי שהייה במתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי יוכלו להינתן למי שמשכנו במירון שלא באמצעות כרטיסי נסיעה בתחבורה ציבורית למירון; השר רשאי לאצול לראש המועצה האזורית מרום הגליל את סמכותו לתת היתרי שהייה במתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי למי שמשכנו במירון.

(ג) לא תתאפשר הגעה בתחבורה ציבורית אל מתחם מירון בזמן ההילולה, אלא באמצעות כרטיסי נסיעה שהונפקו לפי סעיף קטן (ב); לכל הסדר נסיעה אחר בתחבורה ציבורית אל מתחם מירון לא יהיה תוקף בזמן ההילולה.

(ד) נוסף על הוראות סעיף קטן (ב), רשאי השר לתת היתרי שהייה במתחם מירון, שלא בדרך של הנפקת כרטיסי נסיעה למירון, למי שנמנים עם אחת הקבוצות המפורטות להלן, ובלבד שסך כל היתרי השהייה לפי סעיף קטן זה לא יעלה על חמישה עשר אחוזים מכלל היתרי השהייה שיונפקו לפי חוק זה:

ד ב ר י ה ס ב ר

שהייה למי שמשכנם במירון, שלא באמצעות הקצאה של כרטיסי נסיעה בתחבורה הציבורית.

לסעיף קטן (ג)

עוד מוצע לקבוע בסעיף קטן (ג), כי ההגעה בתחבורה ציבורית אל מתחם מירון בזמן ההילולה, תתאפשר אך ורק באמצעות רכישת כרטיסי נסיעה ומוקדמת של כרטיסי נסיעה למתחם מירון שהונפקו לפי סעיף קטן (ב), וכי לכל הסדר נסיעה אחר בתחבורה ציבורית אל מתחם מירון לא יהיה תוקף בזמן ההילולה. המשמעות היא שמפעילי התחבורה הציבורית לא יכבדו את הסדרי הנסיעה הרגילים לצורך נסיעה אל מתחם מירון בזמן ההילולה. יצוין כי כרטיסי הנסיעה למתחם מירון עשוי לשלב בין כמה אמצעי תחבורה שונים, לדוגמה אוטובוס מעיר פלוגית אל חניוני האיסוף באזור מירון ומשם הסעה ייעודית (במערך היסעים – שאטלים) אל מתחם מירון עצמו.

לסעיף קטן (ד)

עוד מוצע לקבוע בסעיף קטן (ד), כי השר רשאי לתת עד חמישה עשר אחוזים מכלל היתרי השהייה שלא באמצעות מנגנון כרטיסי הנסיעה אלא בהיתרי שהייה שיונפקו למי שנמנים עם אחת מהקבוצות המנויות בסעיף קטן זה: הקבוצה הראשונה כוללת קהילות, קבוצות וחסידויות בעלות קשר ייחודי ארוך שנים להילולות ל"ג בעומר המתקיימות בהר מירון, זאת כדי לשמור על אופייה ההיסטורי והתרבותי של ההילולה, ולאפשר פולחן דתי לקבוצות המגיעות להילולה במשך שנים באופן מאורגן ומרוכז ובשעה ייעודית, ובלי לפגוע באופן שאינו מידתי

סעיף 3 עוסק באופן מתן היתרי השהייה לציבור; בראש ובראשונה באמצעות מנגנון כרטיסי הנסיעה.

לסעיף קטן (א)

בסעיף קטן (א) מוצע כי השר ייתן את היתרי השהייה, מכל סוג. כמו כן מוצע לקבוע כי היתרי שהייה עשויים לכלול מגבלות לגבי אזור במתחם מירון שבו תותר השהייה, וכן לגבי משך הזמן, בתוך זמן ההילולה, שבו תותר השהייה במתחם מירון. הכוונה היא, לפי המלצות ועדת החקירה, כי היתרי השהייה יינתנו, ככלל, למשך מספר שעות מוגבל, וזאת כדי לאפשר לכמה שיותר אנשים להגיע למתחם מירון לאורך ההילולה ולהשתתף בה, תוך עמידה במגבלות קליטת הקהל של האתר.

לסעיף קטן (ב)

בסעיף קטן (ב) מוצע לקבוע כי היתרי שהייה לפי סעיף קטן (א) יינתנו באמצעות הנפקת כרטיסי נסיעה למירון, שמכירתם תהיה פתוחה לכלל הציבור, בדרך של כל הקודם זוכה. עוד מבוקש להבהיר כי הממונה על כרטיסי הנסיעה למירון יהיה אחראי רק על מכירתם והנפקתם של כרטיסי הנסיעה למירון. הטעם לכך הוא כי תפקיד הממונה על כרטיסי הנסיעה, שהוא עובד משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הוא תפקיד ביצועי בלבד, והאחריות המהותית למתן ההיתרים, ובכלל זה קביעת מספר ההיתרים שיינתנו ואופן מתן ההיתרים, נמצאת באחריות שר ירושלים ומסורת ישראל. השר רשאי לאצול לראש הרשות המקומית – ראש המועצה האזורית מרום הגליל, את סמכותו לתת היתרי

(1) קהילות, קבוצות וחסידיות בעלות קשר ייחודי ארוך שנים להילולות ל"ג בעומר המתקיימות בהר מירון;

(2) קרובי משפחה של הנספים באסון הילולת מירון בשנת התשפ"א; לעניין זה, "קרוב משפחה" – בן או בת זוג, ילד או ילדה, הורה, אח או אחות, סבא או סבתא.

(א) לא יארגן אדם הדלקה ולא יבצע הדלקה במתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי בזמן ההילולה שלא במסגרת אירוע ההדלקה המרכזי לפי סעיף 5.

(ב) לא יארגן אדם הדלקה ולא יבצע הדלקה במתחם מירון שלא במסגרת אירוע ההדלקה המרכזי, אלא במסגרת אירוע נוסף לפי סעיף 6.

(ג) לא יארגן אדם הדלקה ולא יבצע הדלקה אלא במקום שהכשירה המדינה או מי מטעמה ובמיתקן הדלקה.

(א) בזמן ההילולה ייערך במתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי אירוע הדלקה אחד בלבד, שיכלול שני מיתקני הדלקה; את אירוע ההדלקה יערוך מי שיקבל היתר לכך מאת השר לפי סעיף קטן (ב) ובהתאם לתנאי אותו היתר.

(ב) השר ייתן היתר לקיום אירוע ההדלקה המרכזי על בסיס המלצות הביניים של ועדת החקירה הממלכתית לחקר אסון הר מירון שמונתה לפי החלטת ממשלת ישראל מס' 7 מיום י' בתמוז התשפ"א (20 ביוני 2021), ובלבד שנוכח לדעת, לפי חוות דעת מאת הממונה על ההילולה, שהתקיימו כל אלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

הסדר זה נקבע בעקבות אחת מהמלצות ועדת החקירה ולפיה יש לקיים במהלך ההילולה הדלקה מרכזית אחת בלבד, על גג ציון קבר רבי שמעון בר יוחאי, שאותה יערוך האדמו"ר מבויאן, לנוכח מסורת הדלקה ארוכת שנים.

לסעיף קטן (ב)

בסעיף קטן (ב) מוצע לקבוע כי השר ייתן היתר לקיום אירוע ההדלקה המרכזי בכפוף לתנאים שיינתנו הגורמים שיפורטו להלן, על יסוד השיקולים המקצועיים שבתחום אחריות כל אחד מהם, ולפי חוות דעתו של הממונה על ההילולה כגורם המקצועי הבכיר בשטח: (1) ראש ענף רישוי ואבטחה במחוז צפון במשטרת ישראל או אדם אחר שימנה מפכ"ל המשטרה, וזאת על יסוד שיקולים של שלום הציבור או ביטחונו; (2) ראש מחלקת הגנה מאש במחוז צפון ברשות הארצית לכבאות והצלה וזאת על יסוד שיקולים של בטיחות אש וכיבוי דלקות; ו-(3) מהנדס רשוי בתחום מתאים (הנדסה אזרחית) בעל ותק וניסיון מתאימים – 10 שנות ניסיון לפחות בתחום הבטיחות של אסיפות ועצרות עם, לעניין אמצעי העזר לאירועים שבהם יעשה שימוש, וזאת כדי להבטיח שמתקיימים בהם הדרישות המהותיות של הדין והתקנה בישראל, כגון הדרישות שלפי תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (בטיחות המשתמש), התש"ף-2019, שפורסמו בק"ת התש"ף, עמ' 78. אישור זה נדרש לנוכח מורכבות האירוע וכדי להבטיח את תקינות ובטיחות האירוע, לרבות אמצעי העזר שבהם ייעשה שימוש במסגרת אירוע ההדלקה המרכזי, דוגמת הבמות או היציעים. הפנייה לגורמים המנויים בסעיפים קטנים (1) ו-(2) לצורך קבלת התנאים תיעשה על ידי הממונה על ההילולה או מי מטעמו.

בעקרון השוויון ובציבור הרחב המבקש להגיע להילולה; הקבוצה השנייה כוללת קרובי משפחה של הנספים באסון הילולת מירון התשפ"א. הגעתם של מקבלי היתר השהייה לפי סעיף קטן (ד) לא תהיה באמצעות תחבורה ציבורית אלא בדרך אחרת.

סעיף 4 לסעיף קטן (א)

מוצע לקבוע כי חל איסור על אדם לארגן הדלקה או לבצע הדלקה כהגדרת מונח זה בסעיף 1 להצעת החוק, בזמן ההילולה במתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי, וזאת שלא במסגרת אירוע ההדלקה המרכזי. תכליתו של איסור ההדלקה המוצע בסעיף זה היא למנוע צפיפות מסוכנת בזמן ההילולה.

לסעיף קטן (ב)

מוצע לקבוע כי הדלקה שלא במסגרת אירוע ההדלקה המרכזי תבוצע אך ורק כחלק מ"אירוע נוסף" שעליו יש לקבל היתר מתאים.

לסעיף קטן (ג)

מוצע לקבוע כי הדלקה תבוצע אך ורק במיתקן הדלקה ובמקום שהכשירה המדינה או מי מטעמה.

סעיף 5 לסעיף קטן (א) מוצע לקבוע כי בזמן ההילולה ייערך אירוע הדלקה אחד במתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי, שיערוך מי שיקבל לכך היתר מאת השר. זאת כדי למנוע אירועי הדלקה מרובים ובלתי מבוקרים שיוצרים צפיפות מסוכנת ובעיות בטיחות. כמותאור גם בדוחות ועדת החקירה במהלך השנים, התקבעה מסורת ולפיה אירוע ההדלקה המרכזי המתקיים בל"ג בעומר בציון קבר רבי שמעון בר יוחאי מבוצע בידי האדמו"ר מבויאן.

(1) תנאים שהתנה ראש ענף רישוי ואבטחה במחוז צפון במשטרת ישראל, או אדם אחר שהמפקח הכללי על המשטרה הסמיך לכך, לקיום אירוע ההדלקה המרכזי – על יסוד שיקולים של שלום הציבור או ביטחון;

(2) תנאים שהתנה ראש מחלקת הגנה מאש במחוז צפון ברשות הארצית לכבאות והצלה, או קצין כבאות והצלה שימנה נציב כבאות והצלה, לקיום אירוע ההדלקה המרכזי – על יסוד שיקולים של בטיחות אש וכיבוי דלקות;

(3) אישור שנתן מהנדס רשוי שהוא בעל ניסיון של עשר שנים לפחות בתחום הבטיחות של אסיפות ועצרות עם לעניין חוק הבטיחות – לעניין בטיחות האירוע לרבות יציבות אמצעי העזר לאירועים לקיום אירוע ההדלקה המרכזי.

(ג) אישור הרשות המקומית או בעל תפקיד בה לא יהיה תנאי לקיומו של אירוע ההדלקה המרכזי, והמנויים בסעיף קטן (ב)(1) או (2) לא ידרשו אישור כאמור כתנאי לקיום אירוע ההדלקה המרכזי.

(ד) בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (ב), השר רשאי לקבוע בהיתר לאירוע ההדלקה המרכזי תנאים נוספים, אם מצא צורך בכך לפי המלצת הממונה על ההילולה.

(ה) היתר שניתן לפי סעיף זה יפורסם לציבור באתר האינטרנט של משרד ירושלים ומסורת ישראל לפני תחילת זמן ההילולה.

(א) לא יתקיים אירוע נוסף במתחם מירון בזמן ההילולה, וכן לא יארגן אדם ולא יערוך אירוע נוסף במתחם מירון בזמן ההילולה, אלא אם כן נתן השר היתר לעריכת אירוע נוסף, לפי סעיף קטן (ב), ובכפוף לתנאי אותו היתר.

(ב) לא ייתן השר היתר לקיום אירוע נוסף אלא אם כן נוכח לדעת, לפי חוות דעת מאת הממונה על ההילולה, שהתקיימו כל אלה:

הגבלות על קיום אירועים נוספים 6.

ד ב ר י ה ס ב ר

או מבוצעת הדלקה. אירועים אלה יכולים להיות טקסים דתיים, אירועי התוועדות של קבוצות חסידיות, אירועי "חלאקה" וכיוצא באלה. יובהר כי אין הכוונה בסעיף זה להטיל אחריות פלילית על כל משתתף באירוע נוסף אלא על מי שמארגן אותו או משתתף פעיל בעריכתו בלבד.

לסעיפים קטנים (ב) ו-(ג)

בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) מוצע לקבוע כי השר הוא הגורם אשר ייתן את ההיתרים לעריכת אירועים נוספים, לפי המלצתו של הממונה על ההילולה לאחר שווידא את קיומם של אישורים לתנאים המקצועיים שייתנו גורמי המקצוע הנוגעים לעניין לאותו אירוע נוסף, במנגנון הדומה לזה שנקבע בסעיף 5 להצעת החוק לגבי אירוע ההדלקה המרכזי. הפנייה לגורמים המנויים בסעיפים קטנים (ב)(1) ו-(2) לצורך קבלת התנאים הנדרשים על יסוד השיקולים המקצועיים שבתחום אחריות כל אחד מהם תיעשה על ידי הממונה על ההילולה, או מי מטעמו.

מוצע לקבוע כי בקשות להיתרים לאירועים נוספים יוגשו עד 14 ימים לפני זמן ההילולה, כלומר עד יום ג' באייר התשפ"ג (24 באפריל 2023) בשעה 07:00. לבקשות יש לצרף אישורים על קיומם של תנאים מקצועיים שהתנו הגורמים האלה, כל אחד מהם בתחום אחריותו: (1) ראש

לסעיף קטן (ג)

עוד מוצע שלא יידרש לאירוע ההדלקה המרכזי אישור הרשות המקומית, או אישורו של בעל תפקיד בה, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, לדוגמה מכוחו של תנאי שיתנה ראש ענף רישוי ואבטחה במחוז צפון במשטרה או ראש מחלקת הגנה מאש במחוז צפון ברשות הארצית לכבאות והצלה.

לסעיף קטן (ד)

מוצע לקבוע שהשר יהיה רשאי לקבוע בהיתר לאירוע ההדלקה המרכזי תנאים נוספים, אם מצא צורך בכך לפי המלצת הממונה על ההילולה.

לסעיף קטן (ה)

מוצע לקבוע שהיתר הניתן לפי הסעיף יפורסם לציבור באתר האינטרנט gov.il לפני תחילת זמן ההילולה.

סעיף 6 לסעיף קטן (א)

מוצע לקבוע כי לא יארגן אדם ולא יערוך אירוע נוסף במתחם מירון בזמן ההילולה, אלא אם כן קיבל היתר לעריכת אירוע. המונח אירוע נוסף הוגדר בסעיף 1, וכולל אירוע הכולל התכנסות של שלוש מאות אנשים לפחות או אירוע שבמסגרתו נעשה שימוש באמצעי עזר לאירועים

(1) תנאים שהתנה ראש ענף רישוי ואבטחה במחוז צפון במשטרת ישראל, או אדם אחר שהמפקח הכללי על המשטרה הסמיך לעניין זה, לקיום האירוע הנוסף – על יסוד שיקולים של שלום הציבור או ביטחון;

(2) תנאים שהתנה ראש מחלקת הגנה מאש במחוז צפון ברשות הארצית לכבאות והצלה, או קצין כבאות והצלה שימנה נציב כבאות והצלה לעניין זה, לקיום האירוע הנוסף – על יסוד שיקולים של בטיחות אש וכיבוי דלקות;

(3) לגבי אירוע נוסף הכולל הכנה או הגשה של מזון בלא תשלום – תנאים שהתנה רופא מחוז צפון במשרד הבריאות לקיום האירוע הנוסף – על יסוד שיקולי תברואה;

(4) אישור מהנדס רשוי שהוא בעל ניסיון של עשר שנים לפחות בתחום הבטיחות של אסיפות ועצרות עם לעניין חוק הבטיחות – לעניין בטיחות האירוע לרבות יציבות אמצעי העזר לאירועים לקיום האירוע הנוסף, למעט אמצעי עזר שהוא מערכת הגברה.

(ג) בקשה להיתר לעריכת אירוע נוסף תוגש לממונה על ההילולה עד יום ג' באייר התשפ"ג (24 באפריל 2023) ויצורפו לה אישורים המעידים על קיומם של התנאים שהתנו גורמי המקצוע הנוגעים בעניין לפי סעיף קטן (ב)(1) עד (3) וכן אישורו של מהנדס רשוי לפי סעיף קטן (ב)(4).

(ד) השר רשאי, לפי שיקול דעתו, לתת היתר לקיום אירוע נוסף, לסרב לתיתו או להתנותו בתנאים נוספים; הכול במטרה להבטיח את התנהלותה הבטוחה והתקינה של ההילולה תוך מתן אפשרות לכמה שיותר אנשים המעוניינים בכך, להשתתף בהילולה.

(ה) אישור הרשות המקומית או בעל תפקיד בה לא יהיה תנאי לקיומו של אירוע הדלקה נוסף, והמנויים בסעיף קטן (ב)(1) עד (3) לא ידרשו אישור כאמור כתנאי לקיום אירוע הדלקה נוסף.

7. לשם אכיפת הוראות סעיפים 2, 3, 4, 5 ו-6 יהיו לשוטר הסמכויות המפורטות להלך:

סמכויות

ד ב ר י ה ס ב ר

הקשור לבטיחות האירוע. גם בהקשר זה מוצע שלא יידרש אישורה של הרשות המקומית לקיומו של האירוע הנוסף (ראו בדברי ההסבר לסעיף 5 להצעת החוק).

לסעיף קטן (ד)

מוצע לקבוע כי גם אם מתקיימים התנאים הנדרשים לפי סעיף זה, השר רשאי לסרב לתת את ההיתר או להתנותו בתנאים נוספים, וזאת משיקולים של שמירה על בטיחות הציבור ותוך מתן הזדמנות שווה לכמה שיותר אנשים המעוניינים בכך להשתתף בהילולה.

סעיף 7 מוצע לקבוע כי לשם אכיפת סעיפים 2, 4, 5 ו-6, הקובעים את ההגבלות המהותיות על שהייה, הדלקה וארגון או עריכת אירוע נוסף, יהיו לשוטר הסמכויות הנדרשות לשם כך.

ענף רישוי ואבטחה במחוז צפון במשטרת ישראל או אדם אחר שימנה מפכ"ל המשטרה, וזאת על יסוד שיקולים של שלום הציבור או ביטחון; (2) ראש מחלקת הגנה מאש במחוז צפון ברשות הארצית לכבאות והצלה, וזאת על יסוד שיקולים של בטיחות אש וכיבוי דלקות; (3) אם האירוע הנוסף כולל הכנה או הגשה של מזון שלא בתשלום – רופא מחוז צפון במשרד הבריאות, וזאת על יסוד שיקולים של תנאי תברואה נאותים. יצוין כי על רוכלות מזון – הגשה או הכנה של מזון בתשלום – יחול, בהעדר הסדר מיוחד בחוק זה, חוק רישוי עסקים, וכי ככלל המשטרה אינה מתירה רוכלות מזון במסגרת ההילולה. עוד מוצע לקבוע כי יידרש אישור מהנדס רשוי בתחום הנדסה אזרחית בעל ותק וניסיון מתאימים של 10 שנות ניסיון לפחות בתחום הבטיחות של אסיפות ועצרות עם, והכול כדי להבטיח שמתקיימים בהם הדרישות המהותיות של הדין והתקינה בישראל בכל

(א) למנוע כניסה של אדם או רכב למתחם מירון או למתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי, אם שהייתו של האדם באותו מקום היא בניגוד לסעיפים 2 ו-3, ואף להשתמש בכוח סביר לשם כך;

(ב) הובא לידיעת קצין משטרה בדרגת רב־פקד ומעלה שמספר המשתתפים חורג ממספר המשתתפים שנקבע בצו לפי סעיף 2 או שמהמספר המשתתפים באירוע ההדלקה המרכזי או באירוע נוסף, לפי העניין, עולה על מספר המשתתפים שנקבע בתנאי ההיתר, רשאי קצין משטרה כאמור –

(1) להורות על הפסקת הדלקה לפי סעיפים 4, 5 או 6 או על הפסקת אירוע נוסף לפי סעיף 6;

(2) להורות להוציא ממתחם מירון או ממתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי אמצעי עזר לאירועים או חפץ אחר המשמש לפעולה אסורה לפי חוק זה;

(3) למנוע כניסה של אדם או רכב למתחם מירון או למתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי, לפי העניין, ואף להשתמש בכוח סביר לשם כך;

(4) להוציא אדם או רכב ממתחם מירון או במתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי, לפי העניין, ואף להשתמש בכוח סביר לשם כך;

(ג) הובא לידיעת קצין משטרה בדרגת רב־פקד ומעלה או נוכח קצין משטרה כאמור לדעת שהדלקה מתקיימת בלא היתר לפי סעיפים 4, 5 או 6 או בניגוד לתנאי מהותי בו או שאירוע נוסף מתקיים בלא היתר או בניגוד לתנאי מהותי בו לפי סעיף 6, רשאי קצין משטרה כאמור להורות על הפסקת הדלקה או על הפסקת אירוע נוסף, לפי העניין;

(ד) לעניין מניעת כניסה לאירוע ההדלקה המרכזי או לאירוע נוסף ולעניין הפסקתם ופיזורם של אירועים כאמור, גם הסמכויות המסורות לו לפי חוק הבטיחות, בשינויים המחויבים.

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף קטן (ג)

מוצע לקבוע שבנסיבות שבהן הובא לידיעת קצין משטרה בדרגת רב־פקד ומעלה או שקצין משטרה כאמור נוכח לדעת שהדלקה או אירוע נוסף מתקיימים בלא היתר או בניגוד לתנאי מהותי בו לפי סעיפים 4, 5 או 6, לפי העניין, רשאי קצין משטרה כאמור להורות על הפסקת הדלקה או על הפסקת אירוע נוסף, לפי העניין. יובהר כי הפסקה של אירוע נוסף שכולל פחות מ־300 משתתפים אך כולל אמצעי עזר לאירועים ושנערך בלא היתר, יכולה להיעשות גם באמצעות הפסקת השימוש באמצעי העזר.

לסעיף קטן (ד)

עוד מוצע כי לשם הפסקת כניסה להדלקה המרכזית או לאירוע נוסף, וכן לשם פיזורם, יהיו לקצין משטרה ולשוטר גם הסמכויות המסורות להם בחוק הבטיחות במקומות ציבוריים, בשינויים המחויבים. סמכויות אלה כוללות את הסמכות לצוות על הפסקת כניסה למקום וכן את הסמכות לאחוז באמצעים הדרושים כדי למנוע את האירוע או כדי לפזרו, או כדי למנוע כניסת אנשים נוספים, ואף להשתמש בכוח באופן סביר לשם כך.

לסעיף קטן (א)

הסמכות למנוע כניסה של אדם או רכב למתחם מירון או למתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי, אם שהייתו של האדם באותו מקום היא בניגוד להוראות בסעיפים 2 ו-3 ואף להשתמש בכוח סביר לשם כך.

לסעיף קטן (ב)

מוצע לקבוע כי בנסיבות שבהן הובא לידיעת קצין משטרה בדרגת רב־פקד ומעלה שמספר המשתתפים חורג מהמספר שנקבע בצו שהתקין השר לפי סעיף 2, או ממספר המשתתפים באירוע ההדלקה המרכזי או באירוע נוסף, לפי העניין, שנקבע בתנאי ההיתר, רשאי קצין משטרה כאמור – (1) להורות על הפסקת הדלקה לפי סעיפים 4, 5 או 6 או על הפסקת אירוע נוסף לפי סעיף 6; (2) להורות להוציא ממתחם מירון או ממתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי אמצעי עזר לאירועים או חפץ אחר המשמש לפעולה אסורה לפי חוק זה; (3) למנוע כניסה של אדם או רכב למתחם מירון או למתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי, לפי העניין, ואף להשתמש בכוח סביר לשם כך; (4) להוציא אדם או רכב ממתחם מירון או ממתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי, לפי העניין, ואף להשתמש בכוח סביר לשם כך.

העושה אחד מאלה, דינו – קנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977:

(1) השוהה במתחם מירון בזמן ההילולה בניגוד לסעיף 2(א) או במתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי בניגוד לסעיף 2(ב);

(2) המארגן או המבצע הדלקה במתחם מירון בזמן ההילולה בניגוד לסעיף 5;

(3) המארגן או העורך אירוע נוסף במתחם מירון בזמן ההילולה בניגוד לסעיף 6(א).

(א) יראו עבודות להכשרת קרקע ולפיתוח, עבודות להנחת תשתיות זמניות המבוצעות במתחם מירון, שימושים זמניים הנדרשים לצורכי ההילולה או אירוע המתקיים כדין במסגרתה, כעבודות וכשימושים שבוצעו כדין, וחוק התכנון והבנייה לא יחול עליהם, ובלבד שהתקיימו בהם כל אלה:

(1) הם בוצעו או נעשו על ידי המדינה, או מי מטעמה;

(2) לאחר התייעצות עם הרשות הארצית לכבאות והצלה בנושא שיקולי בטיחות אש וכיבוי דלקות, מהנדס רשוי שהוא בעל ניסיון של עשר שנים לפחות בביסוס מבנים, נתן אישור בדבר התאמתם לכלל ההוראות החלות לפי כל דין שעניינן בטיחות ויציבות;

(3) מהנדס רשות בעל ניסיון נתן אישור בדבר היות העבודות להכשרת קרקע ופיתוח או עבודות להנחת תשתיות זמניות, המשמשות לצורכי ההילולה או אירוע המתקיים במסגרתה;

(4) עד יום ד' בסיוון התשפ"ג (24 במאי 2023) ישיב מבצע העבודות את הקרקע שבה בוצעו העבודות או הונחו התשתיות הזמניות כאמור, לקדמותה, ככל האפשר, אלא אם כן ניתן היתר לפי כל דין שלא לעשות כן.

(ב) יראו אוהל נוחות, אהל תפילה ושירה, אמצעי עזר לאירועים, גשר זמני להולכי רגל, מבנה יביל, מדרגות זמניות, מיתקן הדלקה, מיתקן תצפית, שלטים, וכל מבנה או מיתקן זמני אחר שהוקמו במתחם מירון לצורכי ההילולה או אירוע המתקיים כדין במסגרתה, כמבנים ומיתקנים שהוקמו כדין וחוק התכנון והבנייה לא יחול עליהם, ובלבד שהתקיימו בהם כל אלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

לפני ההילולה עד שבועיים לאחריה – לצורכי ההילולה, ובכלל זה אמצעי העזר לאירועים וכן מבנים ומיתקנים שיוקמו לפי החלטת הממונה על ההילולה לצורכי ההילולה וניהולה, כדוגמת אוהלי נוחות ותפילה או גרמי מדרגות זמניים או גשרי תצפיתנים לניהול קהל, יפורקו ויפוזו והקרקע שבה הוקמו תושב לקדמותה, ככל האפשר. הצעת החוק דורשת כי יינתנו אישורים של מהנדסים מתאימים על כך שמתקיימים היבטי הבטיחות ותכן הבנייה הנדרשים לפי הוראות כל דין בקשר למבנים, למיתקנים ולאמצעי העזר הפטורים מדיני התכנון והבנייה הרגילים לפי הצעת החוק, ובכללם, לדוגמה, תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (בטיחות המשתמש), התש"ף-2019, שפורסמו בק"ת התש"ף, עמ' 78, והתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאי ואגרות), התש"ל-1970.

סעיף 8 מוצע לקבוע כי מי שעובר על האיסורים שנקבעו בחוק זה – איסור השהייה, האיסור על ארגון או ביצוע הדלקה והאיסור על ארגון או עריכת אירוע נוסף – דינו קנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

סעיף 9 הצעת החוק מחריגה מדיני התכנון והבנייה הרגילים בנייה, שימושים ועבודות זמניים המבוצעים לצורכי ההילולה מכוחה של הצעת החוק בכפוף לכך שמתקיימים בהם התנאים המנויים בהצעה, ובהם שמהנדס רשוי נתן אישור בדבר התאמתן לכלל ההוראות לפי כל הדין שעניינן בטיחות ויציבות, ובכללן למשל התוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאי ואגרות), התש"ל-1970, שפורסמו בק"ת התש"ל, עמ' 1841.

נוסף על כך, לפי הצעת החוק, מבנים, מיתקנים ועבודות, המבוצעים או מוקמים באופן זמני – משבועיים

⁷ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

- (1) הם הוקמו על ידי המדינה, או מי מטעמה;
 - (2) הם הוקמו עד יום ג' באייר התשפ"ג (24 באפריל 2023);
 - (3) מהנדס רשוי שהוא בעל ניסיון של עשר שנים לפחות בביסוס מבנים, נתן אישור לגביהם כאמור בסעיף קטן (א)(2);
 - (4) מהנדס רשות בעל ניסיון נתן אישור בדבר היותם מבנים או מיתקנים זמניים המשמשים לצורכי ההילולה או אירוע המתקיים במסגרתה;
 - (5) עד יום ד' בסיוון התשפ"ג (24 במאי 2023) מקים המבנים והמיתקנים פינה אותם והשיב את הקרקע שבה הוקמו, לקדמותה, ככל האפשר.
10. השר ממונה על ביצועו של חוק זה.
11. תוקפו של חוק זה עד יום ד' בסיוון התשפ"ג (24 במאי 2023).

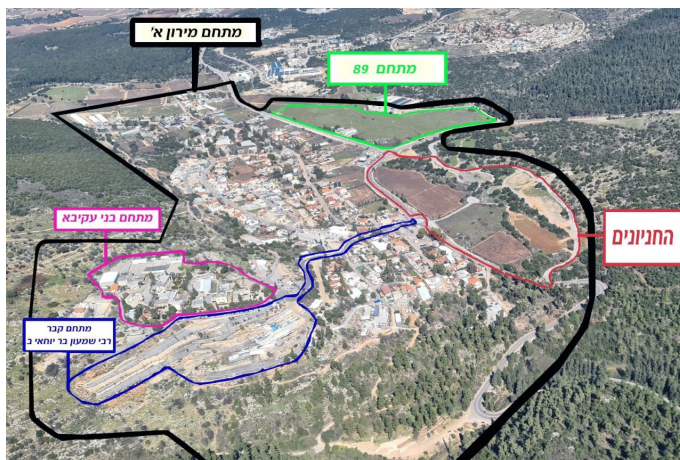
ביצוע

תוקף

תוספת ראשונה

(סעיף 1 – ההגדרות "מתחם מירון" ו"מתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי")

מפה של אתר הר מירון כולו, ובכלל זה מתחם מירון ומתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי



דברי הסבר

שעתידה להתקיים מיום י"ז באייר התשפ"ג (8 במאי 2022) עד יום י"ט באייר התשפ"ג (10 במאי 2022) בלבד, מוצע לקבוע שתהיה זו הוראת שעה כך שהחוק יעמוד בתוקפו עד יום ד' בסיוון התשפ"ג (24 במאי 2023), שבועיים לאחר זמן ההילולה.

סעיף 10 מוצע לקבוע כי שר ירושלים ומסורת ישראל יהיה הממונה על ביצועו של חוק זה, בהיותו ממונה על ההילולה בשנת 2023.

סעיף 11 מאחר שהצעת החוק נועדה לייצר תשתית נורמטיבית חקיקתית לצורך ההילולה במירון